



PUTUSAN
Nomor 2441 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MULTINDO AUTO FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sunarjo dan Direktur, Giri Purdyanto, berkedudukan di Perumahan Kendedes, Blok A-3, Nomor 02, Mandoroko, Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada R. Endarto Setyadi dan kawan-kawan., Para Karyawan pada PT. Multindo Auto Finance, beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 119 A, Semarang, Jawa Tengah Cq. PT Multindo Auto Finace Kantor Cabang Malang, berkedudukan di Ruko Kendedes Blok A3, Nomor 2, jalan Mondoroko, Kelurahan Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DODI SETIAWAN, bertempat tinggal di Dusun Jangkung, RT 033, RW 011, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Memerintahkan mengembalikan kendaraan bermotor Merk Mitsubishi FE7 4S. 42 MT, Jenis Truk, tahun 2011, warna kuning biru nomor polisi N 9144 UJ kepada Penggugat atau mengganti kerugian material senilai Rp262.775.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta, tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat menyerahkan secara penuh kepada Penggugat;
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio non adimpleti contractus*;
2. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
3. Penggugat telah melepaskan hak untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat berdasarkan kesepakatan untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dengan putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PN Kpn., tanggal 7 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(onrechmatige daaad);

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan jaminan utang Penggugat kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi, type FE74S-125PS, dengan nomor polisi N9144UJ, nomor rangka MHMFE74P4BK051636;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 447/PDT/2023/PT SBY tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 239/Pdt.G/2022/PN Kpn., *juncto* Nomor 447/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1B dalam Perkara Perdata Nomor Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 239/Pdt.G/

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Kpn. tanggal 7 Juni 2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara Perdata Nomor 447/PDT/2023/PT SBY, menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan Wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum unit jaminan fidusia dengan identitas obyek:

Merk/Jenis : Mitsubishi;

Type : FE 74 S – 125 P S;

No. Rangka/ Mesin : MHMFE74P4BK051636;

No. Polisi/ Tahun/ Warna : N – 9144 – UJ/2011/Kuning Biru;

BPKB Atas Nama/ : Pinardi/3507080607680004;

No. BPKB

Dalam Keadaan : Bekas;

Adalah milik dari Pemohon Kasasi, dikuasai Pemohon Kasasi untuk dilelang oleh Pemohon Kasasi, dan hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban Termohon Kasasi;

4. Menghukum Pemohon Kasasi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan lain yang di pandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (PT Surabaya) yang menguatkan Putusan PN Kepanjen

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Juxta Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi (jaminan kendaraan) Nomor 0041051470-001, dengan jaminan Fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Mitsubishi FG 745.125 PS, Jenis Truk, Tahun 2011, warna kuning biru, Nomor polisi N-9144-UJ, yang telah diikat dengan jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Akta Fidusia Nomor 88, Tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melakukan pengambilan paksa objek sengketa (posita angka 14, 15 dan 16), yang berdasarkan bukti P-3 yang diajukan sendiri oleh Penggugat terbukti pengambilan kendaraan objek sengketa dilakukan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kendaraan pada tanggal 9 Maret 2022, yang sebelumnya oleh Tergugat telah didahului dengan memberikan surat peringatan kepada Penggugat untuk segera melunasi kreditnya sebanyak 3 (tiga) kali mulai tanggal 2 Februari 2022, tanggal 7 Februari 2022 dan terakhir tanggal 11 Februari 2022 (bukti T-8, T-9 dan T-10) dan terbukti tidak ada tanggapan dari Penggugat dengan tetap tidak dapat dilunasi/ diselesaikan oleh Penggugat dan terakhir oleh Tergugat telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Lelang Kendaraan (bukti T-12 dan T-13) sehingga Permohonan Penggugat mengajukan perubahan struktur pembiayaan dengan alasan usaha Penggugat yang terdampak Pandemi Covid 19 tidak dikabulkan Tergugat dapat dibenarkan;

Bahwa dengan berhentinya Penggugat membayar angsuran setiap bulannya atau telah menunggak angsuran, membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat, dan perbuatan Tergugat yang menarik objek sengketa (objek jaminan) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan *Judex Facti* (PN Kapanjen/PT Surabaya) dalam perkara ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MULTINDO AUTO FINANCE** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 447/PDT/2023/PT SBY tanggal 2 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 239/Pdt.G/2022/PN Kpn., tanggal 7 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Menghukum Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ttd./

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2024